

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2067/2532

นายชลิต คำสิทธิ์

โจทก์

นายชูศักดิ์ กิจถาวรกุล

ຈຳເລຍ

นายณพดล ศรีชัยนธร ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่จำเลยนำเอาข้อความอันเป็นเท็จมาฟ้องโจทก์ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าโจทก์มิได้กระทำความผิด จึงครบองค์ประกอบอันจะเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องและต้องรับโทษ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 29)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 30)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่า จำเลย
บรรยายฟ้องไปตามข้อเท็จจริงที่จำเลยเข้าใจและที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง โดย
วินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฟ้องเท็จ ดังนี้ ต่าง
เป็นคำพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา
ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่า จำเลย
บรรยายฟ้องไปตามข้อเท็จจริงที่จำเลยเข้าใจและที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง โดย
วินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฟ้องเท็จ ดังนี้ ต่าง
เป็นคำพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา
ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ